

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1217/2557

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
นายสุนทร กลั่นเกล้า

โจทก์  
จำเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 235  
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 7,  
มาตรา 10, มาตรา 99  
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 มาตรา 10,  
มาตรา 21

ตามมาตรา 235 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2550 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือก  
ตั้ง พ.ศ.2550 มาตรา 10 แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าประสงค์ให้  
โจทก์ดำเนินการเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งทั้งหมด สอดคล้องกับมาตรา  
7 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ที่  
กำหนดให้โจทก์จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง ประกอบกับ  
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 มาตรา 21  
วรรคหนึ่ง กำหนดให้โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลทั้งในทางแพ่ง ทางอาญา หรือทาง  
ปกครอง โดยให้ถือว่าโจทก์เป็นผู้เสียหายตาม ป.วิ.อ. และกฎหมายอื่น โจทก์จึงมี  
อำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ส่วนที่  
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 10

บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด และมาตรา 99 วรรคสอง บัญญัติให้ค่าเสียหายที่ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเพียงวิธีการเพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว และกำหนดหน่วยงานที่จะได้รับจัดสรรเงินในกรณีที่ได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินคดี

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 131,088.45 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 125,074.65 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 125,074.65 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2553 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 6,013.80 บาท (ฟ้องวันที่ 31 สิงหาคม 2554) ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนด ค่าทนายความ 5,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ 3,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาข้อแรกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ โจทก์เป็นเพียงผู้ควบคุมหรือจัดให้มีการเลือกตั้งโดยไม่ได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ทั้งไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจโจทก์ฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่นั้น เห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 235 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม" และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 มาตรา 10 บัญญัติว่า "ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือสนับสนุนการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น...(17) ดำเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอื่น หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง" จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าประสงค์ให้โจทก์ดำเนินการเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งทั้งหมด สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 7 ซึ่งกำหนดให้โจทก์จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 มาตรา 21 วรรคหนึ่งซึ่งบัญญัติว่า "ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติหรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้มีอำนาจแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อดำเนินการสืบสวน หรือแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวน และให้มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลทั้งในทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง โดยให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นและให้ได้รับยกเว้นค่าฤชา ธรรมเนียมทั้งปวง" ยิ่งแสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้นมอบหมายให้โจทก์ฟ้องร้องดำเนินคดีต่าง ๆ อันเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งในทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครอง การฟ้องคดีนี้ของโจทก์จึงเป็นการฟ้องโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ส่วนที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 10 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด และมาตรา 99 วรรคสอง บัญญัติให้ค่าเสียหายที่ได้รับชดเชยจากผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเพียงวิธีการเพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วและกำหนดหน่วยงานที่จะได้รับจัดสรรเงินในกรณีที่ได้รับจากผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง อันเป็นคนละเรื่องกับอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินคดี โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบเงินค่าเสียหายในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้

ที่จำเลยฎีกาอีกข้อว่า คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 10/2551 ลงวันที่ 9 มกราคม 2551 และคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 50/2552 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2552 เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น มีเพียงลายมือ

ชื่อของนายอภิชาติ โดยไม่มีลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจให้  
ฟ้องคดีของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 มาตรา 21 วรรคสอง  
บัญญัติในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินคดีในศาล คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งอาจมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง เลขาธิการ  
พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พนักงานอัยการ หรือเจ้าหน้าที่  
ของรัฐดำเนินการแทนได้ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ  
มอบอำนาจให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องร้องดำเนินคดี  
แทนแล้ว นายอภิชาติในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งย่อมมีอำนาจกระทำการ  
แทนโจทก์โดยลงลายมือชื่อในคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง มอบอำนาจให้  
หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือก  
ตั้งใหม่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์  
เป็นการใช้อำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยเฉพาะ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ที่  
ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อ  
ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สมจิตร ทองศรี-อนันต์ วงษ์ประภารัตน์-สมชาติ ธัญญาวิณิชกุล)

ศาลจังหวัดเพชรบุรี - นายไกรสร โสมจันทร์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายศักดิ์สิทธิ์ จิระพรวิชรานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ518/2555

ต้น

หมายเหตุ